

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1788/2532

บริษัทนิวแฮมท์เซอร์อินชัวร์รันส์ จำกัด

โจทก์

บริษัทไทยอินเตอร์คอนชิปปิ้ง จำกัด กับ

พวก

จำเลย

บริษัทไทยอินเตอร์คอนชิปปิ้ง จำกัด ที่

1

ผู้ยื่นคำร้อง

บริษัทยูไนเต็ดไทยชิปปิ้ง จำกัด ที่ 2

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 97)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินแก่โจทก์จำนวน
673,342.31 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินแก่โจทก์
จำนวน 740,676.48 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 95,94)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์โดยวาง
หนังสือค้ำประกันของธนาคารไว้เป็นประกัน(อันดับ 74,77)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปี มีกำหนด 7 ปีมาให้เป็นทีพอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปี มีกำหนด 7 ปีมาให้เป็นทีพอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ